

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 9

El Procedimiento Tributario Territorial: Superando el "Molde Nacional" para blindar la Gestión de Ingresos

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

El procedimiento tributario en los territorios opera bajo una **fricción estructural**: el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 impone el uso del Estatuto Tributario Nacional (ETN), un molde diseñado para impuestos declarativos (Renta, IVA) que no calza con la naturaleza de los tributos locales, especialmente el predial (de determinación oficial). Esta inadecuación genera **sanciones desproporcionadas** —casos donde el impuesto es de \$1 millón y la multa llega a \$7.500 millones— e inseguridad jurídica masiva. El reto gerencial es transitar de una remisión mecánica a la construcción de un **procedimiento territorial propio** que garantice el debido proceso (acto previo), defina reglas de prescripción realistas y elimine la perversa práctica de financiar al Estado mediante sanciones.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Blindaje de Estatutos y Garantías Procedimentales

- **Problema:** Alta litigiosidad y nulidades por omitir el **acto previo** en tributos no declarables y por cómputos erróneos de prescripción.
- **Acción Ejecutiva:**



- **Regulación Local de la Determinación:** Definir en el estatuto local el procedimiento para predial y alumbrado, asegurando la existencia del **acto previo** para que el contribuyente discuta la deuda antes de la factura definitiva.
- **Unificación de Términos:** Establecer normativamente que la **caducidad para liquidar** inicia el 1 de enero, pero la **prescripción para cobrar** inicia solo desde la ejecutoria del acto administrativo (evitando la pérdida masiva de cartera).
- **Racionalización Sancionatoria:** Aplicar la facultad de **disminución de sanciones** del artículo 59 para ajustarlas a montos razonables respecto al tributo.
- **Modernización Operativa:** Implementar facturación como sistema de determinación oficial para agilizar el título ejecutivo.

B. Eje Externo: Reforma Legislativa e Incidencia Nacional

- **Problema:** Falta de competencia material de los municipios para crear sanciones propias, dependiendo de un Congreso que legisla pensando en la DIAN.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Reforma al Artículo 59 (Ley 788):** Incidir para que la disminución de sanciones sea una **obligación imperativa** y no una facultad, adaptada a la categoría del municipio.
 - **Ley de Régimen Sancionatorio Territorial:** Impulsar una ley especial (siguiendo el modelo exitoso de la Ley Anticontrabando) que defina procedimientos y multas específicas para el nivel local.
 - **Mesa Técnica con el Consejo de Estado:** Consensuar una **guía jurisprudencial de motivación** para que los estatutos locales no reproduzcan vicios de legalidad ya sancionados.

3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

El blindaje procedimental es la garantía de que el recaudo proyectado en otros paneles sea real y cobrable:

- **Con Panel 3 (Predial):** La actualización catastral es inútil si los cobros se caen en los tribunales por falta de **acto previo** o prescripciones mal contadas.
- **Con Panel 4 (ICA):** La fiscalización de la economía digital requiere procedimientos que no impongan sanciones de información exógena basadas en ingresos nacionales (desproporción).
- **Con Panel 10 (Jurisprudencia):** Se conecta mediante el **principio de proporcionalidad** (Caso Sabaneta) para evitar que la sanción supere diez veces el valor del impuesto.
- **Con Panel 13 (Modernización):** La unificación de formularios y sistemas de pago electrónicos es el soporte técnico para simplificar el procedimiento sin sacrificar el control.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis de alcance basado en el diagnóstico de la crisis del procedimiento actual.

- **ELIMINAR — Sanciones-Recaudo:** Desmontar la lógica de usar multas para financiar el presupuesto ordinario; la sanción debe ser solo compulsal al cumplimiento.
- **ELIMINAR — Remisión Mecánica al ETN:** Dejar de copiar el Estatuto Nacional para tributos que no son declarativos por naturaleza.
- **MEJORAR — Rigor Jurídico de Estatutos:** Auditar los estatutos locales para eliminar disposiciones que incluyan ingresos de otros municipios en bases de sanción.
- **MEJORAR — Cómputo de Prescripción:** Diferenciar claramente entre el plazo para liquidar (desde la causación) y el plazo para cobrar (desde la ejecutoria).



- **AGREGAR — Acto Previo como Estándar:** Incorporar formalmente la etapa de discusión previa en predial y alumbrado para blindar el cobro coactivo.
- **AGREGAR — Régimen Sancionatorio Territorial:** Marco legal único para municipios que resuelva la trampa de la reserva de ley.
- **POTENCIAR — Certeza Jurídica:** Usar la tecnología para emitir liquidaciones automáticas que respeten los términos de caducidad.
- **POTENCIAR — Justicia Material:** Aplicar el principio de que el Estado no aspira a que el contribuyente pague más de lo que la ley quiere (Art. 683 ETN).

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Alerta de Nulidad Masiva:** Continuar omitiendo el **acto previo** por "eficiencia administrativa" pone en riesgo el recaudo coactivo de toda la entidad, pues el Consejo de Estado tiene una línea mayoritaria de anulación.
- **Riesgo de Cartera Prescrita:** Contar la prescripción del predial desde el 1 de enero (tesis de algunos tribunales) puede extinguir obligaciones antes de que el proceso de cobro se consolide; se requiere defensa técnica agresiva de la tesis de la ejecutoria.
- **Desprestigio Institucional:** Sanciones por información exógena desproporcionadas generan un clima de "acoso fiscal" que destruye la cultura de pago voluntario y aumenta el costo del litigio.

6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Índice de Proporcionalidad Sancionatoria:** Relación entre el valor de las sanciones recaudadas vs. el valor de los impuestos base (Meta: evitar multiplicadores >2x).
- **Tasa de Firmeza de Actos:** Porcentaje de actos administrativos de liquidación confirmados en vía judicial vs. anulados.



-
- **Eficiencia de Títulos Ejecutivos:** Tiempo promedio desde la causación hasta la constitución del título ejecutivo blindado (con acto previo).
 - **Cobertura de Acto Previo:** Porcentaje de facturas de predial/alumbrado que surtieron etapa de contradicción previa regulada.

